III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria

3682 *Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.- Resolución de 13 de octubre de 2026, del Director, por la que se corrigen errores en la Resolución de 28 de septiembre de 2026, que aprueba las modificaciones normales del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Aguacate de Canarias" (BOC n.º 202, de 8.10.2026).*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 15 de septiembre de 2026 la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas Tropicales y Subtropicales de Canarias, TROPICÁN, órgano de gestión de la IGP "Aguacate de Canarias", presentó en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria una solicitud de modificación del pliego de condiciones de dicha Indicación Geográfica Protegida.

Segundo.- A esta solicitud acompañaba el texto modificado del pliego de condiciones, el texto del documento único, así como el certificado de la decisión plenaria de solicitar dichas modificaciones, aprobando, por unanimidad de sus integrantes, el texto con las modificaciones que fueron presentadas:

• Inclusión de la raza antillana dentro de las variedades de fruto amparadas por la IGP.

• Actualización y fijación de los nuevos pesos mínimos y máximos del fruto amparado.

• Revisión de los porcentajes mínimos exigidos de materia seca y contenido de grasa para garantizar la madurez óptima.

• Modificación de los diámetros y distancias reguladas para los marcos de plantación de las fincas inscritas.

• Ajuste en los periodos oficiales de recolección según la variedad y zona de cultivo según las condiciones específicas de cada cosecha.

• Actualización de las normas de limpieza, acondicionamiento y preparación postcosecha de los aguacates.

La justificación de estos cambios se aporta mediante informe técnico justificativo.

Tercero.- Publicada la Resolución n.º 1703/2026, de 28 de septiembre de 2026, en el Boletín Oficial de Canarias n.º 202, del jueves 8 de octubre de 2026, se detecta un error en los enlaces permanentes que contienen el documento único y el pliego de condiciones.

CONSIDERANDO

Que, examinada la solicitud presentada, se considera que esta cumple con las condiciones de aplicación establecidas por el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2025/27, así como el artículo 24 del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Que las modificaciones para el pliego de condiciones solicitadas por el órgano de gestión son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento (UE) 2024/1143.

Que el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) n.º 2025/27 de la Comisión, establece que si el Estado miembro considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) n.º 2024/1143 y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo, dispone que la decisión de aprobación incluirá el documento único, cuando proceda, y el pliego de condiciones consolidado modificado.

Que la agrupación que presenta la solicitud de modificación es legalmente la misma que la que fue solicitante del registro de la IGP "Aguacate de Canarias", por lo tanto, y en virtud del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2025/27, la tramitación de esta solicitud no requiere de un procedimiento nacional de oposición.

Visto el informe-propuesta del Servicio de Control y Certificación y en virtud de las competencias otorgadas en el artículo 8, apartado 5, en concordancia con el apartado 4.b) del mismo artículo del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, aprobado por el Decreto 213/2008, de 4 de noviembre (BOC n.º 229, de 14.11.2008),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las modificaciones normales del pliego de condiciones de la Denominación de IGP "Aguacate de Canarias", solicitadas por el órgano de gestión.

Segundo.- Publicar el pliego de condiciones modificado que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgob2/export/sites/agpsa/icca/galerias/doc/calidad/aguacate/comision/PLIEGO-CONDICIONES-3M.pdf

Tercero.- Publicar el documento único modificado que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgob2/export/sites/agpsa/icca/galerias/doc/calidad/aguacate/comision/DOCUMENTO-UNICO-3M.pdf

Cuarto.- Las modificaciones del pliego de condiciones aprobadas son aplicables en España desde la fecha de publicación de la presente Resolución, en virtud del artículo 4, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) n.º 2025/27.

Quinto.- Dejar sin efecto la Resolución del Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria n.º 1703/2026, de 28 de septiembre de 2026.

Sexto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado de igual forma, con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2026.- El Director, Luis Arráez Guadalupe.